

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-⊖⊠▽▲ #-6

제 목 공사성 외주수리 시행 및 관리 부적정

관계부서 ⊖⊠▽▲ #

조치부서 ⊖⊠▽▲ #

내 용

1. 업무개요

⊖⊠▽▲#는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “LP Bypass PCV B - Lapping 부분(2023. 11. 06/2,049천 원)” 등 14건의 작업을 발전소 내에서 진행되는 외주수리(가공)로 처리하였다.

[표 1] 발전소 소내작업 외주수리 시행 내역

[단위:천 원]

순번	작업명	업체명	계약일	계약금액
1	LP Bypass PCV B - Lapping 부분	OO	'23.11.06.	2,049
2	LP Bypass PCV A - Lapping 부분	OO	'23.11.06.	2,049
⋮				
13	Main Stop Valve #2 - Lapping 부분	OO	'23.11.06.	2,194
14	Main Stop Valve #1 - Lapping 부분	OO	'23.11.06.	2,194
합계				26,779

2. 외주수리 시행 부적정

가. 판단기준

한국동서발전과 체결한 「2023년도 발전설비 경상정비공사 계약」 상의 공사계약 특수조건 제11조(공사비의 지불 및 공제)에 의하면 [표 2]와 같이 외주가공비는 계약상대자가 정비업무 수행 중 부품 등에 대한 가공이 필요한 경우 발전소 구내의 공작기계 등 정비여건상 자체 가공이 불가능하다고 외주가공을 요청하는 경우 발주자가 판단하여 제3의 업체에서 가공하도록 승인(공사통보서 등)한 경우의 실가공 비용을 말하며, 발주자는 외주가공비에 대하여 실비 지급하도록 명시되어 있다.

IV. 공사계약 특수조건

제11조 (공사비의 지불 및 공제)

- ④ 외주가공비는 계약상대자가 정비업무 수행 중 부품 등에 대한 가공이 필요한 경우 발전소 구내의 공작기계 등 정비여건상 자체 가공이 불가능하다고 계약상대자가 요청하는 경우 발주자가 판단하여 제3의 업체에서 가공하도록 승인(공사통보서 등)한 경우의 실가공 비용을 말하며, 발주자는 외주가공비에 대하여 사업소에서 실비 지급하되 외주가공비로 인하여 발생하는 이윤은 지급하지 아니한다.

또한, 「공사관리규정」 제8조(공사시행)에 따라 수주공사는 직영공사를 원칙으로 하지만 공기축박 및 발전설비 이용률 향상에 유리하다고 판단될 경우 등 예외적인 경우 협력회사 또는 해당 부문 전문업체에 하도급을 시행할 수 있다. 또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제7조(계약의 방법) 제1항에 따라 계약방법은 일반경쟁에 부치는 것을 원칙으로 하되, 예외적인 경우에만 제한경쟁, 지명경쟁 또는 수의계약을 할 수 있으며 수의계약이 불가피한 경우 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 그 사유를 명시하여 계약을 진행하여야 한다.

따라서, ⊖⊠▽▲#의 경우 해당 작업이 정비여건상 자체 수행이 불가능하다고 판단되는 경우 발주사에 요청하여 승인(공사통보서 등)받은 후 외주가공을 진행했어야 하며, 공기축박 등의 예외적인 경우에는 관련 규정 및 절차에 의하여 하도급 공사를 시행했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ⊖⊠▽▲#의 경우 [표 3]과 같이 발주사로부터 노무비로 설계 및 정산받은 작업 사항에 대하여 임의로 외주수리(가공) 절차를 진행하였으며, 수의계약(소요시기 시급)을 체결하였다. 하지만, 해당 공사의 경우는 계획예방 정비공사로 그 시행 여부 및 기간이 이미 연초부터 예정되어 있

었으며, 공사 통보서를 확인한 결과 해당 작업의 경우 최초 설계에 포함된 작업으로 공사통보서 발행일('23.05.04)과 외주수리 계약체결일('23.11.06)을 비교해 보면 수의계약 사유(소요시기 시급)를 인정하기 어렵다.

[표 3] 외주수리 시행작업 세부내역

원도급공사			외주수리						
공사명	공사기간	통보서 발행일자	작업명	외주수리 계약일자	발주자 설계항목	정산 항목	집행내역	계약 업체	계약방법
제3호기 계통배선공사 (터빈보일러전기)	'23.05.04.~ '25.01.08.	'23.05.04.	LP Bypass PCV B-Lapping 등 14건	'23.11.06.	노무비	노무비	외주비 (외주기공)	대명	수의계약 (소요시기 시급)

* 자료 : 사업소 제출자료 및 발주자 정비관리시스템 출력 공사통보서 활용 재구성

3. 공사성 외주수리 관리 부적정

가. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림(▽☞☞⊗★-517, '20.02.11)」과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저(▽☞☞⊗★-923, '22.03.04)」에 따라 발전소 내에서 수행되는 공사성 작업의 외주수리 경우, 하도급 공사에 준하여 안전관리와 공정관리를 하여야 한다.

하도급공사 시행시 「공사관리규정」 제3장 발주공사 제2절(공사감독)과 제3장 발주공사 제3절(공사검사)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 임명하고, 관계 법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 현장에 상주하게 하였는지와 중복선임 여부를 확인하여야 하며, 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하여야 한다.

또한, 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.5에 따라 보건관리자는 산업재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급 업체로부터 건강진단표를 사전에 제출받아 적격 여부를 확인해야 한다.

따라서, 공사시공부서는 발전소 내에서 시행되는 공사성 외주수리의

경우 공사관리규정 등 관련 규정에 따라 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○㉠▽▲#는 [표4]와 같이 “LP Bypass PCV B - Lapping 부분” 등 발전소 내에서 수행되는 총 14건의 공사성 작업의 외주수리를 시행하면서 현장대리인 선임내역, 안전보건계획서, 투입 인력 신체검사 서류 등에 대한 확인과 공사감독원 임명, 감독일보 작성 등의 하도급공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 공사성 외주수리 관리 내역

구분	작업명	현장 대리인	안전보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원	감독 일보
1	LP Bypass PCV B - Lapping 부분	X	X	X	X	X
2	LP Bypass PCV A - Lapping 부분	X	X	X	X	X
⋮						
13	Main Stop Valve #2 - Lapping 부분	X	X	X	X	X
14	Main Stop Valve #1 - Lapping 부분	X	X	X	X	X

관계부서 의견 ○㉠▽▲#는 공사통보서 지시대로 직영공사 또는 하도급공사를 시행했어야 하나 공사중첩 등으로 인한 인력부족과 고압대형 밸브에 대한 스페셜툴 미확보 등의 이유로 밸브 전문업체를 통한 외주수리를 시행하였으며, 그 과정에서 하도급에 준하는 안전 및 공정관리를 하지 않은 사실을 인정하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○㉠▽▲#장은

- ① 공사성 외주수리 시행 및 관리를 미흡하게 한 담당자를 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊖⊟▽▲#	부장	PHF	기계부 부장	'21.12.07.~현재	공사성 외주수리 시행 및 관리 부적정	주의